



E.E.T.P. N° 602 — “Gral. José de San Martín”

Venado Tuerto — Santa Fe

DERECHO LABORAL

Apunte teórico — Unidad 3 (3er trimestre 2026)

MARCO JURÍDICO

6° Año “B” — Modalidad Electrónica

Apunte de base, adaptable como material de referencia para Orientación y Capacitación Laboral (OCL) 5° D — EESO N° 206 y Organización y Gestión Comercial 6° A — EETP N° 602

Prof. Verónica Vila Bordó

Venado Tuerto — 2026

ÍNDICE

1. Introducción al Derecho del Trabajo: concepto y principios
2. El contrato de trabajo: concepto, elementos y caracteres
3. Clasificación del contrato de trabajo. Formas de contratación
4. Trabajo dependiente y trabajo independiente
5. Derechos y obligaciones de las partes
6. El servicio doméstico: régimen del personal de casas particulares
7. La remuneración: concepto, aportes y contribuciones
8. El Sueldo Anual Complementario (SAC)
9. Jornada laboral y descansos
10. Asignaciones familiares
11. Riesgos del trabajo y ART
12. Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, aplicada al ámbito laboral
13. Preaviso y extinción del contrato de trabajo. El despido
14. Liquidación de sueldos y confección del recibo de sueldo
15. Régimen de autónomos y monotributo
16. Cuadro comparativo: Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y Ley 27.802 de Modernización Laboral

1. Introducción al Derecho del Trabajo: concepto y principios

El Derecho del Trabajo es la rama del derecho que regula las relaciones jurídicas que se establecen entre quienes prestan servicios personales de manera subordinada y quienes se benefician de esos servicios, así como las asociaciones profesionales que representan a trabajadores y empleadores, y la intervención del Estado como garante del orden público laboral. Se trata de un derecho de carácter protectorio, nacido históricamente para compensar la desigualdad estructural entre el trabajador, que ofrece su fuerza de trabajo, y el empleador, que dispone del capital y organiza la producción.

Su origen se remonta a la Revolución Industrial y a las luchas obreras del siglo XIX, que evidenciaron la insuficiencia del derecho civil clásico —basado en la igualdad formal entre las partes de un contrato— para regular vínculos en los que una de ellas se encuentra en situación de subordinación económica, jurídica y técnica respecto de la otra. Frente a esa asimetría, el Derecho del Trabajo construyó un conjunto de principios propios, destinados a nivelar la relación mediante normas de orden público que las partes no pueden dejar de lado por simple acuerdo.

Los principios del Derecho del Trabajo

Los principios laborales son las ideas fundamentales que inspiran e informan todo el ordenamiento jurídico del trabajo, orientan la interpretación de las normas y suplen los vacíos legales. En el ordenamiento argentino, y particularmente en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (LCT), se destacan los siguientes:

- **Principio protectorio:** es el principio rector del Derecho del Trabajo. Se traduce en tres reglas prácticas: la regla in dubio pro operario (ante duda sobre la interpretación de una norma, se aplica la más favorable al trabajador), la regla de la norma más favorable (cuando existen varias normas aplicables a una misma situación, se aplica la que resulte más beneficiosa) y la regla de la condición más beneficiosa (una nueva norma no puede empeorar una condición ya adquirida por el trabajador).
- **Principio de irrenunciabilidad:** los derechos reconocidos al trabajador por las leyes laborales son irrenunciables; cualquier acuerdo que implique la renuncia a esos derechos carece de validez jurídica, precisamente para evitar que la desigualdad de poder de negociación se traduzca en pérdida de derechos.
- **Principio de continuidad de la relación laboral:** frente a situaciones dudosas, se privilegia la interpretación que favorece la subsistencia del contrato de trabajo, dado el interés social en la estabilidad del empleo.
- **Principio de primacía de la realidad:** prevalece lo que efectivamente ocurre en los hechos por sobre lo que las partes hayan declarado formalmente en un documento; si una persona trabaja en relación de dependencia aunque se le haya hecho firmar un contrato de locación de servicios, el derecho laboral reconoce la realidad del vínculo subordinado.
- **Principio de buena fe:** tanto el trabajador como el empleador deben ajustar su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar como al ejecutar y extinguir el contrato.
- **Principio de no discriminación e igualdad de trato:** el empleador debe dispensar igual trato a todos los trabajadores que se encuentren en situaciones similares, sin distinciones fundadas en sexo, religión, ideología, origen, edad u otras condiciones ajenas al desempeño laboral.
- **Principio de razonabilidad:** las decisiones del empleador en ejercicio de su poder de dirección deben ajustarse a criterios de racionalidad y proporcionalidad, evitando el ejercicio abusivo de sus facultades.

Concepto clave

El orden público laboral es el conjunto de normas mínimas e inderogables que protegen al trabajador y que ni él ni el empleador pueden modificar en perjuicio del primero, aun mediando su consentimiento. Constituye el piso de derechos por debajo del cual ningún acuerdo individual puede descender.

2. El contrato de trabajo: concepto, elementos y caracteres

El artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo define el contrato de trabajo como aquel por el cual una persona física se obliga a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de otra, y bajo la dependencia de esta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. La relación de trabajo, por su parte, existe cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicios en favor de otra, bajo la dependencia de esta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen. Esta distinción es relevante: puede existir relación de trabajo aun sin un contrato formalmente celebrado, y la ley igualmente reconoce los derechos del trabajador.

Elementos esenciales

Para que exista contrato de trabajo deben concurrir, de manera simultánea, los siguientes elementos:

- **Prestación personal e infungible:** el trabajo debe ser realizado por la persona física contratada, quien no puede hacerse reemplazar por otra sin autorización del empleador.
- **Subordinación:** es el elemento distintivo del contrato de trabajo frente a otras figuras contractuales. Se manifiesta en tres planos: la subordinación jurídica (el trabajador se somete a las órdenes, directivas y poder disciplinario del empleador), la subordinación técnica (el trabajador ejecuta su tarea conforme a las pautas técnicas fijadas por el empleador) y la subordinación económica (el trabajador depende de la remuneración que percibe para su subsistencia y no asume el riesgo económico de la actividad).
- **Ajenidad:** los frutos del trabajo, así como los riesgos de la actividad económica, pertenecen y son asumidos por el empleador; el trabajador no participa de las pérdidas ni es propietario del resultado de su tarea, a cambio de una remuneración cierta.
- **Onerosidad:** el contrato de trabajo es esencialmente oneroso; el trabajo prestado se presume remunerado, salvo excepciones legalmente previstas (trabajo benévolo, familiar o de aprendizaje sin relación de dependencia).

Caracteres del contrato de trabajo

El contrato de trabajo presenta caracteres propios que lo diferencian de los contratos civiles y comerciales: es bilateral (genera obligaciones recíprocas), oneroso, consensual (se perfecciona con el simple consentimiento, sin necesidad de formalidades para su validez, sin perjuicio de las exigencias registrales), de tracto sucesivo (se ejecuta a lo largo del tiempo y no se agota en un acto único), intuitu personae respecto del trabajador (se celebra en consideración a sus cualidades personales) y, como se señaló, se rige por normas de orden público que limitan la autonomía de la voluntad de las partes.

3. Clasificación del contrato de trabajo. Formas de contratación

La Ley de Contrato de Trabajo establece que el contrato de trabajo se presume celebrado por tiempo indeterminado, salvo que su término resulte expresamente determinado por las partes en razón de la naturaleza de las tareas o de la modalidad de las actividades, o por otras causales legalmente previstas. Esta presunción constituye una aplicación directa del principio de continuidad de la relación laboral.

Principales modalidades de contratación

- **Contrato por tiempo indeterminado:** es la modalidad general y ordinaria de contratación. No tiene plazo de finalización preestablecido y solo concluye por las causales previstas en la ley (renuncia, despido, jubilación, mutuo acuerdo, entre otras).

- **Contrato a plazo fijo:** tiene una duración determinada, no puede exceder de cinco años, debe formalizarse por escrito expresando la causa que lo justifica y debe preavisarse su finalización con antelación no menor a un mes ni mayor a dos, salvo que el plazo sea inferior a un mes.
- **Contrato de temporada:** se utiliza cuando la relación entre las partes, originada por actividades propias del giro normal de la empresa, se cumple en determinadas épocas del año únicamente y está sujeta a repetirse en cada ciclo, en razón de la naturaleza de la actividad.
- **Contrato eventual:** su objeto es la prestación de servicios extraordinarios determinados de antemano, o exigidos por resultados concretos, ajenos al giro normal y permanente de la empresa, o para atender necesidades extraordinarias del mercado.
- **Contrato de trabajo a tiempo parcial:** aquel en el cual el trabajador se obliga a prestar servicios durante un número determinado de horas al día, a la semana o al mes, inferior a las dos terceras partes de la jornada habitual de la actividad.
- **Período de prueba:** el contrato por tiempo indeterminado se entiende celebrado a prueba durante los primeros tres meses. Durante ese lapso, cualquiera de las partes puede extinguir la relación sin expresión de causa y sin derecho a indemnización, aunque con obligación de preavisar.

Trampa típica

No debe confundirse el contrato eventual con el contrato a plazo fijo: en el primero, lo que determina su duración es el cumplimiento del objeto o resultado extraordinario que le dio origen, mientras que en el segundo la extensión temporal está fijada de antemano en una fecha cierta.

4. Trabajo dependiente y trabajo independiente

Una de las distinciones fundamentales del derecho laboral es la que separa el trabajo prestado en relación de dependencia del trabajo autónomo o independiente. Esta distinción no depende de la denominación que las partes le den al vínculo, sino de la existencia real de subordinación jurídica, técnica y económica, en aplicación del principio de primacía de la realidad.

El trabajo en relación de dependencia

Se caracteriza porque el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición de un empleador, quien organiza la prestación, imparte órdenes, fija el horario y el lugar de trabajo, provee las herramientas o medios de producción y asume el riesgo económico de la actividad. A cambio, el trabajador percibe una remuneración periódica y goza de la protección integral del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social: estabilidad relativa, indemnizaciones ante el despido sin causa, cobertura de ART, obra social, aportes jubilatorios, licencias pagas, aguinaldo y vacaciones, entre otros derechos.

El trabajo independiente o autónomo

Se caracteriza porque quien presta el servicio organiza su propia actividad, asume el riesgo económico de su emprendimiento, no recibe órdenes de un empleador en sentido jurídico-laboral y factura sus servicios o productos por su propia cuenta. El trabajador independiente se inscribe ante la AFIP (actual ARCA) en el régimen de autónomos o en el régimen simplificado de monotributo, y no goza de la protección del Derecho del Trabajo, sino del régimen previsional y tributario que le resulte aplicable según su categoría.

La distinción tiene enorme relevancia práctica, ya que la calificación incorrecta de una relación de dependencia como si fuera una prestación autónoma —práctica conocida como fraude laboral— priva al trabajador de derechos

irrenunciables y puede dar lugar a la aplicación de sanciones al empleador, así como al reconocimiento judicial de la relación laboral encubierta, con las consecuencias indemnizatorias correspondientes.

5. Derechos y obligaciones de las partes

Obligaciones del empleador

- **Pago de la remuneración:** en tiempo y forma, respetando el salario mínimo, vital y móvil y los convenios colectivos aplicables.
- **Deber de seguridad:** adoptar las medidas necesarias para preservar la integridad psicofísica del trabajador y sus bienes, cumpliendo con la normativa de higiene y seguridad y contratando la cobertura de ART.
- **Deber de ocupación efectiva:** otorgar al trabajador ocupación efectiva de acuerdo con su calificación profesional, salvo que el incumplimiento responda a causas justificadas.
- **Deber de no discriminación e igualdad de trato:** dispensar a todos los trabajadores un trato igualitario en identidad de situaciones.
- **Deber de registración:** inscribir al trabajador y a la relación laboral en los organismos de la seguridad social conforme a la ley, otorgándole recibo de sueldo conforme a las formalidades legales.
- **Diligencia e iniciativa del empleador:** colaborar con las medidas necesarias para el cumplimiento del contrato y facilitar al trabajador la capacitación necesaria para adaptarse a las modificaciones técnicas.

Obligaciones del trabajador

- **Deber de diligencia y colaboración:** prestar el servicio con puntualidad, asistencia regular y dedicación adecuada a las características de su empleo.
- **Deber de fidelidad:** guardar reserva o secreto de las informaciones a que tenga acceso y que exijan tal comportamiento, absteniéndose de realizar actividades que pudieran perjudicar los intereses del empleador.
- **Cumplimiento de órdenes e instrucciones:** acatar las directivas del empleador o de sus representantes en relación con la forma y modalidades de la prestación, en tanto no configuren un ejercicio abusivo de esa facultad.
- **Responsabilidad por daños:** responder por los daños causados a los intereses del empleador por dolo o culpa grave en el desempeño de sus tareas.
- **Deber de no concurrencia:** abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia o ajena que pudieran afectar los intereses del empleador, salvo autorización de este.

6. El servicio doméstico: régimen del personal de casas particulares

El trabajo del personal que presta tareas de limpieza, cuidado, asistencia y demás labores propias del hogar en el ámbito de la vida familiar y que no importe para el empleador lucro o beneficio económico se rige por un régimen especial: la Ley N° 26.844, denominada Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, reglamentada por el Decreto N° 467/2014. Este régimen se aparta parcialmente de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, que se aplica en forma supletoria en lo no previsto por la ley especial.

Principales características del régimen

- **Categorías:** supervisores/as; personal para tareas específicas (cocineros/as, niñeras, entre otros); caseros/as; asistencia y cuidado de personas (con retiro y sin retiro).

- **Jornada:** no puede exceder las ocho horas diarias ni las cuarenta y ocho semanales para el personal sin retiro, y debe respetar un descanso de al menos doce horas entre jornada y jornada; para el personal con retiro, la jornada no puede superar las nueve horas diarias.
- **Descanso semanal:** descanso mínimo de treinta y cinco horas corridas a partir del sábado a las trece horas.
- **Registración:** el empleador debe inscribir la relación laboral en el Registro Especial del Personal de Casas Particulares (RECPP) de AFIP/ARCA, y efectuar los aportes y contribuciones correspondientes al Sistema Integrado Previsional Argentino, obra social y ART.
- **Derechos comunes con el régimen general:** aguinaldo (SAC), vacaciones, licencias por enfermedad y por maternidad, indemnización por despido sin causa, preaviso, cobertura de riesgos del trabajo y demás derechos análogos a los del régimen general, adaptados a las particularidades de la actividad.

Este régimen especial responde a la necesidad de proteger a un colectivo históricamente informal y feminizado, incorporándolo progresivamente a los estándares de protección social del resto de los trabajadores en relación de dependencia.

7. La remuneración: concepto, aportes y contribuciones

La remuneración es la contraprestación que percibe el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. El artículo 103 de la LCT la define como la ganancia que, en virtud del contrato de trabajo, debe percibir el trabajador. Constituye un derecho de carácter alimentario, goza de protección especial (inembargabilidad parcial, privilegios en caso de concurso o quiebra del empleador, intangibilidad) y debe pagarse en dinero, en los plazos y con la periodicidad legalmente establecidos.

Composición de la remuneración

La remuneración puede integrarse por el sueldo básico, adicionales convencionales (antigüedad, título, presentismo, zona desfavorable), comisiones, horas extras, viáticos sin comprobantes en la proporción que establezca la ley, gratificaciones habituales y demás rubros remunerativos previstos por la ley o el convenio colectivo aplicable. Existen también conceptos no remunerativos —como ciertos beneficios sociales taxativamente enumerados por la ley— que no integran la base de cálculo de aportes y contribuciones, cuya utilización se encuentra limitada por la ley para evitar que se desnaturalice el carácter remunerativo del salario.

Aportes y contribuciones

Sobre la remuneración bruta se calculan, por un lado, los aportes que realiza el trabajador (retenidos por el empleador y depositados a los organismos de la seguridad social) y, por otro, las contribuciones patronales que el empleador debe ingresar con fondos propios, sin descontarlas del salario del trabajador.

- **Aportes del trabajador (aproximadamente 17 % de la remuneración bruta):** 11 % con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA); 3 % al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP/PAMI); 3 % a la obra social.
- **Contribuciones del empleador:** varían según el tipo de empleador y la actividad, y se destinan al SIPA, INSSJP, asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo y obra social, entre otros subsistemas de la seguridad social.

La correcta liquidación de aportes y contribuciones resulta esencial no solo por su incidencia en el neto a cobrar por el trabajador, sino porque de ella depende el acceso futuro a la jubilación, la cobertura de salud y demás prestaciones del sistema de seguridad social.

8. El Sueldo Anual Complementario (SAC)

El Sueldo Anual Complementario, comúnmente denominado aguinaldo, es un derecho reconocido a todos los trabajadores en relación de dependencia, regulado por los artículos 121 a 123 de la LCT y por la Ley N° 27.073. Consiste en el pago de una suma equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de cada uno de los semestres del año calendario.

Cálculo y pago

El SAC se abona en dos cuotas: la primera con vencimiento el 30 de junio, calculada sobre la mejor remuneración del primer semestre (enero a junio), y la segunda con vencimiento el 18 de diciembre, calculada sobre la mejor remuneración del segundo semestre (julio a diciembre). Cuando el trabajador no ha prestado servicios durante todo el semestre —por haber ingresado, egresado o estado con licencia sin goce de haberes durante parte de ese período—, el SAC se liquida en forma proporcional al tiempo trabajado.

La fórmula habitual de cálculo proporcional es: $(\text{mejor remuneración del semestre} \div 12) \times \text{meses trabajados en el semestre}$. El SAC integra la base de cálculo de otras indemnizaciones y forma parte de la remuneración a los efectos previsionales, por lo que también está sujeto a los aportes y contribuciones correspondientes.

9. Jornada laboral y descansos

La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleador, en tanto no pueda disponer de su actividad en beneficio propio. Se encuentra regulada principalmente por la Ley N° 11.544 de Jornada de Trabajo y por la LCT, que establecen límites máximos destinados a preservar la salud psicofísica del trabajador.

Límites legales

- **Jornada diaria:** no puede exceder de ocho horas.
- **Jornada semanal:** no puede exceder de cuarenta y ocho horas.
- **Jornada nocturna:** la que se cumple entre las 21 y las 6 horas, con un límite de siete horas.
- **Jornada insalubre:** no puede exceder de seis horas diarias ni de treinta y seis semanales, en tareas declaradas insalubres por la autoridad de aplicación.
- **Horas extraordinarias:** las que exceden la jornada legal deben abonarse con un recargo del 50 % en días hábiles y del 100 % en días sábado después de las trece horas, domingo y feriados.

Descansos

- **Descanso entre jornadas:** entre el cese de una jornada y el comienzo de la siguiente debe mediar una pausa no inferior a doce horas.
- **Descanso semanal:** el trabajador goza de un descanso ininterrumpido desde las trece horas del día sábado hasta las veinticuatro horas del día siguiente.
- **Vacaciones anuales pagas:** su extensión depende de la antigüedad del trabajador: catorce días corridos hasta cinco años de antigüedad, veintiuno de cinco a diez años, veintiocho de diez a veinte años, y treinta y cinco días superada esa antigüedad.
- **Licencias especiales:** la ley reconoce licencias pagas por nacimiento de hijo, matrimonio, fallecimiento de familiar, examen y otras situaciones previstas en el artículo 158 de la LCT y en los convenios colectivos.

10. Asignaciones familiares

Las asignaciones familiares son prestaciones de la seguridad social —no remunerativas, no sujetas a aportes ni contribuciones— destinadas a cubrir contingencias familiares del trabajador, financiadas por el Fondo Nacional de Asignaciones Familiares (FNAF) y administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en el marco de la Ley N° 24.714.

Principales tipos de asignaciones

- **Asignación por hijo:** prestación mensual por cada hijo menor de 18 años a cargo del trabajador.
- **Asignación por hijo con discapacidad:** de carácter mensual y sin límite de edad.
- **Asignación prenatal:** se abona desde la concepción hasta el nacimiento, siempre que se acredite el estado de embarazo.
- **Asignación por maternidad:** equivalente a la remuneración bruta que la trabajadora hubiera percibido durante la licencia por maternidad.
- **Asignación por nacimiento, adopción y matrimonio:** prestaciones de pago único ante estos eventos.
- **Asignación por ayuda escolar anual:** se abona al inicio del ciclo lectivo para solventar gastos de escolaridad.

El monto de cada asignación varía según la zona geográfica y los ingresos del grupo familiar, conforme a las escalas que periódicamente actualiza la ANSES. Los trabajadores autónomos y monotributistas acceden a un régimen específico de asignaciones familiares, con montos y condiciones diferenciadas del régimen de los trabajadores en relación de dependencia.

11. Riesgos del trabajo y ART

La Ley N° 24.557 de Riesgos del Trabajo estableció un sistema de cobertura obligatoria de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, a cargo de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), entidades privadas habilitadas para brindar dicha cobertura, o de empleadores autoasegurados que cumplan los requisitos patrimoniales exigidos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), organismo de contralor del sistema.

Contingencias cubiertas

- **Accidente de trabajo:** todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo.
- **Accidente in itinere:** el que ocurre en el trayecto entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo, siempre que no medie interrupción o alteración del trayecto por causas ajenas al trabajo.
- **Enfermedad profesional:** aquella incluida en el listado que elabora y revisa periódicamente el Poder Ejecutivo, en función de agentes de riesgo, cuadros clínicos y actividades laborales expuestas a esos agentes.

Prestaciones del sistema

Ante la ocurrencia de una contingencia cubierta, el trabajador tiene derecho a prestaciones en especie (asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación, recalificación profesional) y a prestaciones dinerarias, que compensan la pérdida de capacidad laboral, ya sea de carácter temporario o permanente, parcial o total, e incluyen, en los casos más graves, una pensión por fallecimiento para los derechohabientes. El empleador tiene la obligación de afiliarse a una ART o autoasegurarse, denunciar los siniestros, y cumplir con las medidas de prevención y el programa de higiene y seguridad en el trabajo; su incumplimiento puede generar responsabilidad civil adicional frente al trabajador.

12. Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, aplicada al ámbito laboral

La Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres reconoce, entre las distintas modalidades de violencia de género, la denominada violencia laboral: aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo público o privado y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia laboral el hostigamiento psicológico de manera sistemática sobre una trabajadora determinada, con el fin de lograr su exclusión laboral.

Implicancias para la relación de trabajo

- **Prohibición de discriminación:** el despido o el trato desigual fundado en el embarazo, la maternidad o el estado civil de la trabajadora se considera acto discriminatorio y da lugar a la protección especial prevista por la LCT (presunción de despido por causa de embarazo o matrimonio) además de las acciones que habilita la propia Ley 26.485.
- **Deber de prevención del empleador:** las organizaciones deben adoptar protocolos y mecanismos de prevención, denuncia y sanción del acoso laboral y sexual, en consonancia con los principios de buena fe y de no discriminación del Derecho del Trabajo.
- **Licencias y permisos:** normativa complementaria reconoce a las trabajadoras víctimas de violencia de género el derecho a solicitar cambios de horario o de lugar de trabajo, y justificar inasistencias motivadas por esa situación, sin pérdida de derechos laborales.

La incorporación de esta perspectiva al Derecho del Trabajo responde a la necesidad de garantizar no solo la igualdad formal, sino la igualdad real de oportunidades y trato entre varones y mujeres en el ámbito laboral, reconociendo al lugar de trabajo como un espacio en el que también deben erradicarse las distintas formas de violencia de género.

13. Preaviso y extinción del contrato de trabajo. El despido

El preaviso

El preaviso es la obligación de comunicar a la otra parte, con determinada anticipación, la decisión de extinguir el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, a fin de que la parte notificada pueda prever la finalización del vínculo. Su omisión genera la obligación de abonar una indemnización sustitutiva equivalente a los salarios correspondientes al plazo omitido. Los plazos legales son: durante el período de prueba, quince días; para el trabajador, con independencia de su antigüedad, un mes; para el empleador, un mes si la antigüedad es inferior a cinco años, y dos meses si es igual o superior a cinco años.

Formas de extinción del contrato de trabajo

- **Renuncia del trabajador:** no genera derecho a indemnización, debe ser expresada mediante despacho telegráfico o notarial.
- **Despido directo sin causa:** decisión unilateral del empleador de extinguir el contrato sin invocar incumplimiento del trabajador; genera derecho a las indemnizaciones previstas por la ley.
- **Despido directo con causa:** el empleador invoca un incumplimiento grave del trabajador que impide la prosecución del vínculo; si la causa es probada, no genera derecho a indemnización por antigüedad.

- **Despido indirecto:** el trabajador se considera despedido ante un incumplimiento grave del empleador que no consiente la continuidad de la relación; si la causa invocada es acreditada, da derecho a las mismas indemnizaciones que el despido sin causa.
- **Mutuo acuerdo, jubilación, fallecimiento, quiebra o fuerza mayor:** otras causales legalmente previstas, con efectos indemnizatorios diferenciados según el caso.

Indemnización por despido sin causa (artículo 245 LCT)

La indemnización por antigüedad se calcula sobre la base de un mes de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor, por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses. A esta indemnización se suman, según corresponda, la indemnización sustitutiva de preaviso, la integración del mes de despido, y los rubros no controvertidos adeudados (SAC proporcional, vacaciones no gozadas, salarios pendientes).

14. Liquidación de sueldos y confección del recibo de sueldo

La liquidación de haberes es el procedimiento mediante el cual se determina, mes a mes, la remuneración que corresponde abonar a cada trabajador, considerando el sueldo básico, los adicionales, las horas extras, los descuentos por aportes y otros conceptos que inciden en el neto a percibir. El resultado de ese procedimiento debe documentarse en el recibo de sueldo, cuyo contenido mínimo está expresamente regulado por el artículo 140 de la LCT.

Contenido obligatorio del recibo de sueldo

- **Datos del empleador:** nombre o razón social, domicilio y Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).
- **Datos del trabajador:** nombre y apellido, calificación profesional, remuneración total y detalle de lo pagado por cada concepto, individualizando en especial las asignaciones no remunerativas.
- **Período abonado y fecha de ingreso:** identificación del mes o quincena liquidada y de la fecha de ingreso del trabajador.
- **Descuentos:** detalle discriminado de aportes jubilatorios, obra social, cuota sindical y demás retenciones legales o convencionales.
- **Firma y constancia de recepción:** el recibo debe emitirse por duplicado, quedando un ejemplar en poder del trabajador con constancia de su firma.

Estructura básica de una liquidación

Una liquidación de haberes típica se organiza en un bloque de conceptos remunerativos (sueldo básico, antigüedad, presentismo, horas extras, comisiones) que conforman la remuneración bruta, y un bloque de descuentos (aportes jubilatorios 11 %, INSSJP 3 %, obra social 3 %, y eventualmente cuota sindical y otros descuentos autorizados), cuya resta arroja el sueldo neto a cobrar. A este esquema se suman, cuando corresponde, los conceptos no remunerativos, que se abonan pero no tributan aportes ni contribuciones, y que deben identificarse claramente en el recibo por así exigirlo la normativa vigente.

15. Régimen de autónomos y monotributo

Quienes desarrollan una actividad económica por cuenta propia, sin relación de dependencia, deben encuadrarse en alguno de los regímenes previsionales y tributarios previstos para trabajadores independientes: el régimen

general de trabajadores autónomos (Ley N° 24.241) o el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, conocido como monotributo (Ley N° 24.977 y modificatorias).

Régimen de autónomos

Comprende, entre otros, a quienes desempeñan profesiones liberales, oficios, actividades comerciales, industriales o de servicios que no optan por el monotributo, en general por superar los límites de facturación de este último o por preferir la emisión de factura tipo A. El autónomo debe efectuar mensualmente sus propios aportes previsionales, calculados sobre una categoría de renta presunta que él mismo elige, sin tope de facturación asociado a la categoría.

Monotributo

Es un régimen simplificado que unifica en una única cuota mensual el componente impositivo (que sustituye el pago del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado), el componente previsional (aporte jubilatorio y obra social) y, en su caso, aportes adicionales. Se estructura en categorías (de la A a la K) que se determinan según los ingresos brutos anuales, la superficie afectada a la actividad, la energía eléctrica consumida y los alquileres devengados, entre otros parámetros. Existe además el monotributo social, destinado a personas en situación de vulnerabilidad económica, y el monotributo agropecuario para pequeños productores rurales.

Diferencias principales entre autónomos y monotributo

- **Facturación:** el monotributo tiene límites de facturación anual por categoría; el régimen de autónomos no tiene ese límite.
- **Tipo de factura:** el monotributista emite factura tipo C; el autónomo, inscripto en IVA, emite factura tipo A o B según su cliente.
- **Carga impositiva:** el monotributo unifica impuestos y aportes en una cuota fija mensual; el autónomo debe liquidar y pagar por separado Ganancias, IVA (si es responsable inscripto) y aportes previsionales.
- **Obra social:** el monotributo incluye automáticamente un aporte a obra social; el autónomo debe contratarla y afrontarla por separado, salvo adhesión voluntaria a un aporte adicional.
- **Complejidad administrativa:** el monotributo simplifica la carga administrativa y contable; el régimen de autónomos exige, en general, mayor formalidad contable, especialmente si el sujeto también es responsable inscripto en IVA.

16. Cuadro comparativo: Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y Ley 27.802 de Modernización Laboral

La Ley N° 27.802, denominada Ley de Modernización Laboral, introdujo modificaciones sustanciales al régimen histórico de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (sancionada en 1974), con un cronograma de implementación escalonado que se extiende hasta el año 2028. Es importante remarcar que no existe un régimen dual según la fecha de contratación: la ley vigente al momento del hecho relevante (por ejemplo, al momento del despido) es la que se aplica, con independencia de cuándo se haya iniciado la relación laboral. El siguiente cuadro sintetiza los principales ejes de comparación entre ambos regímenes.

Eje	Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744	Ley 27.802 de Modernización Laboral
Fórmula de indemnización por despido	Un mes de la mejor remuneración normal y habitual por cada año de servicio o	Mantiene la base del artículo 245, pero habilita mecanismos complementarios y

Eje	Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744	Ley 27.802 de Modernización Laboral
	fracción mayor de tres meses (art. 245 LCT), sin tope adicional más allá del previsto por la propia norma.	opcionales —como el Fondo de Autoseguro Laboral (FAL)— que buscan sustituir o morigerar el costo directo de la indemnización a cargo del empleador.
Fondo de cese laboral (FAL)	No estaba previsto; la indemnización se afronta íntegramente con fondos del empleador al momento del despido.	Crea el Fondo de Autoseguro Laboral (FAL), integrado con aportes patronales periódicos, destinado a cubrir total o parcialmente la indemnización por despido, redistribuyendo parte de las contribuciones al sistema previsional hacia este fondo.
Jornada laboral y banco de horas	Jornada rígida de 8 horas diarias y 48 semanales, con horas extraordinarias abonadas con recargo inmediato en cada período de pago.	Introduce esquemas de jornada flexible y el llamado banco de horas, que permite compensar horas trabajadas de más en determinados períodos con menor carga horaria en otros, dentro de topes y plazos de compensación regulados.
Presunción de la relación laboral (art. 23 LCT)	Presunción amplia: la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que las circunstancias lleven a concluir lo contrario.	Introduce precisiones y matices sobre los supuestos en que dicha presunción no opera automáticamente, particularmente en relación con figuras de trabajo independiente y plataformas digitales, generando mayor exigencia probatoria en ciertos casos.
Responsabilidad solidaria en la subcontratación	Responsabilidad solidaria amplia del empleador principal por las obligaciones laborales de los contratistas y subcontratistas (art. 30 LCT).	Acota y precisa los supuestos y alcances de la responsabilidad solidaria, buscando limitar su aplicación a los casos de cesión de establecimiento o de actividad normal y específica propia del giro del negocio, con requisitos más definidos.
Fraccionamiento de vacaciones	Las vacaciones deben otorgarse, en principio, en un período continuo, con posibilidades muy limitadas de fraccionamiento.	Amplía las posibilidades de fraccionar el período vacacional por acuerdo entre las partes, dentro de ciertos límites, para adaptarse a necesidades productivas y personales.
Componentes dinámicos de la remuneración	Estructura salarial más rígida en cuanto a la incorporación de sumas no remunerativas y beneficios variables.	Habilita con mayor amplitud componentes remunerativos dinámicos o variables (bonos por productividad, participación en resultados) dentro de pautas que buscan mayor flexibilidad salarial.
Registración laboral	Registración mediante libros y documentación tradicionalmente exigidos por el artículo 52 de la LCT y normas complementarias.	Promueve la simplificación y digitalización de los registros laborales, con miras a reducir la carga administrativa de las empresas, especialmente PyMEs, sin alterar la obligación sustantiva de registrar la relación.

Eje	Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744	Ley 27.802 de Modernización Laboral
Actividad sindical y huelga	Régimen amplio de tutela sindical y ejercicio del derecho de huelga conforme a la Ley N° 23.551 y normas concordantes.	Incorpora nuevas restricciones y requisitos procedimentales para el ejercicio de ciertas medidas de acción directa en actividades consideradas esenciales, sin derogar el derecho de huelga como tal.
Cronograma de implementación	Norma de aplicación inmediata desde su sanción en 1974, con reformas puntuales posteriores.	Implementación escalonada por etapas hasta el año 2028, con distintos institutos entrando en vigencia en fechas diferenciadas según reglamentación.

Para tener en cuenta

No existe un “régimen viejo” y un “régimen nuevo” aplicándose en paralelo según la fecha de ingreso del trabajador. La ley vigente en el momento en que ocurre el hecho jurídicamente relevante —por ejemplo, la fecha del despido— es la que rige esa situación, sea cual sea la fecha de inicio del contrato de trabajo.



PLAN DE ACCIÓN — TRABAJO MONOGRÁFICO CON DEFENSA ORAL

Derecho Laboral

Materia: Marco Jurídico

Curso: 6° Año "B" — Modalidad Electrónica

Escuela: EETP N°602 "Gral. José de San Martín"

Prof. Verónica Vila Bordó

Venado Tuerto — 2026

1. Presentación y fundamentación

El trabajo monográfico con defensa oral constituye una instancia integradora de evaluación de la Unidad 3. Su propósito es que cada estudiante profundice, de manera autónoma y guiada, en un subtema del programa, desarrolle un texto escrito con rigor conceptual y lo sostenga oralmente frente al grupo y al docente.

Esta modalidad de trabajo permite evaluar simultáneamente tres capacidades centrales de la formación secundaria: la investigación y selección de fuentes confiables, la producción de un texto académico coherente y correctamente referenciado, y la comunicación oral de contenidos técnicos con dominio conceptual y capacidad de respuesta ante preguntas.

El proceso se desarrolla íntegramente durante las horas de clase de la Unidad 3, con instancias de trabajo guiado, producción individual o en parejas, revisión entre pares y devoluciones docentes, de modo que la elaboración de la monografía forme parte del proceso de aprendizaje y no sea una tarea aislada del final del trimestre.

2. Objetivos del trabajo monográfico

- Investigar y seleccionar fuentes bibliográficas y normativas pertinentes al subtema elegido.
- Organizar la información en un texto escrito de tipo monográfico, con estructura académica.
- Utilizar correctamente el vocabulario técnico propio de la materia.
- Desarrollar una argumentación propia, articulando teoría y ejemplos o casos concretos.
- Comunicar oralmente el trabajo realizado con claridad, orden y dominio del contenido.
- Responder con fundamento a las preguntas formuladas por el docente durante la defensa oral.

3. Tema asignado

Tema de trabajo

Derecho Laboral

El trabajo monográfico de esta unidad aborda el Derecho Laboral en su conjunto: los principios que lo rigen, el contrato de trabajo, los derechos y obligaciones de las partes, la remuneración, la jornada laboral, la extinción del contrato y el marco normativo vigente, incluyendo la comparación entre la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y la ley de modernización laboral actualmente en vigencia.

Dado que el grupo cuenta con una carga horaria semanal más acotada, se espera que cada estudiante delimite con precisión un subtema específico, evitando abordajes demasiado amplios que no puedan desarrollarse con profundidad en el tiempo disponible.

Banco de subtemas sugeridos

Cada estudiante (o pareja de trabajo) elige uno de los siguientes subtemas y lo delimita con una pregunta guía propia. También puede proponer un subtema distinto dentro del tema general, con aprobación previa de la docente.

- Los principios del derecho del trabajo y su función protectoria.
- El contrato de trabajo: elementos, caracteres y formas de contratación.
- Derechos y obligaciones de las partes en la relación laboral.
- La remuneración: composición, el Sueldo Anual Complementario (SAC) y los aportes y contribuciones.
- La jornada laboral y los descansos obligatorios.
- Riesgos del trabajo y el rol de las ART.
- El preaviso y las distintas formas de extinción del contrato de trabajo.
- Comparación entre la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y la ley de modernización laboral vigente.
- Las asignaciones familiares como parte de la protección social del trabajador.
- La Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres y su aplicación en el ámbito laboral.

4. Cronograma de clases

El proyecto se desarrolla a lo largo de 10 semanas de clase de la Unidad 3, con una carga horaria disponible de 80 minutos semanales. El cronograma que sigue distribuye ese tiempo entre las etapas de elaboración de la monografía y la preparación y realización de la defensa oral. Las fechas exactas de cada semana deben ajustarse al calendario escolar vigente de cada institución.

Semana	Contenido de la clase (80 min.)	Etapas del proceso
Semana 1	• Presentación del proyecto y del banco de subtemas de Derecho Laboral. • Elección del subtema y redacción de la pregunta guía (tarea: ajustar la pregunta para la próxima clase).	<i>Etapas 1</i>
Semana 2	• Criterios de confiabilidad de fuentes normativas y bibliográficas. • Búsqueda de fuentes en clase; se completa como tarea domiciliaria.	<i>Etapas 2</i>
Semana 3	• Elaboración del esquema/índice tentativo. • Revisión breve individual con la docente durante la clase.	<i>Etapas 3</i>
Semana 4	• Inicio de la redacción del desarrollo en clase. • Continuación de la redacción como tarea domiciliaria.	<i>Etapas 4</i>
Semana 5	• Continuación de la redacción del desarrollo, con foco en la normativa específica del subtema. • Consultas individuales breves con la docente.	<i>Etapas 4</i>
Semana 6	• Redacción de introducción y conclusión en clase. • Armado del primer borrador completo (a terminar como tarea si es necesario).	<i>Etapas 5</i>
Semana 7	• Revisión entre pares con guía de cotejo. • Devolución docente sobre contenido, redacción y formato.	<i>Etapas 6</i>
Semana 8	• Incorporación de correcciones y ajuste de formato y bibliografía.	<i>Etapas 7</i>

Semana	Contenido de la clase (80 min.)	Etapas del proceso
	Entrega de la versión final del trabajo escrito.	
Semana 9	- Elaboración del guion de exposición oral. - Simulacro breve de defensa oral en parejas, con devolución cruzada.	<i>Etapas 8</i>
Semana 10	- Defensas orales individuales (o en pareja) ante la docente y el curso. - Instancia de preguntas y cierre de la actividad.	<i>Etapas 9</i>

5. Etapas de elaboración de la monografía

El trabajo se organiza en las siguientes etapas, cada una con su entregable correspondiente, que la docente revisa antes de avanzar a la etapa siguiente:

Etapas 1 — Elección y delimitación del subtema

Cada estudiante (o pareja de trabajo) selecciona un subtema dentro del banco propuesto y lo delimita mediante una pregunta guía que orientará toda la investigación.

Entregable: Subtema elegido y pregunta guía, aprobados por la docente.

Etapas 2 — Búsqueda y selección de fuentes

Relevamiento de fuentes bibliográficas, normativas y/o periodísticas confiables. Se trabaja con criterios de confiabilidad de fuentes y registro bibliográfico desde el inicio.

Entregable: Listado preliminar de fuentes (mínimo 3) con una breve nota sobre el aporte de cada una.

Etapas 3 — Esquema y plan de escritura

Elaboración de un índice tentativo y organización de las ideas principales en apartados, antes de comenzar la redacción.

Entregable: Esquema/índice tentativo del trabajo.

Etapas 4 — Redacción del desarrollo (marco teórico)

Producción escrita del cuerpo central de la monografía, con integración de conceptos, ejemplos y, cuando corresponda, referencias normativas.

Entregable: Borrador del desarrollo.

Etapas 5 — Redacción completa e introducción/conclusión

Se completa el trabajo con introducción (presentación del tema, objetivos y justificación) y conclusión (síntesis y reflexión final).

Entregable: Primer borrador completo del trabajo.

Etapas 6 — Revisión y corrección

Revisión entre pares (coevaluación con guía de cotejo) y devolución docente sobre contenido, redacción y formato.

Entregable: Borrador corregido con observaciones incorporadas.

Etapa 7 — Versión final y entrega

Ajuste final del texto según las devoluciones recibidas, revisión de formato y bibliografía, y entrega de la versión definitiva.

Entregable: Monografía en versión final (formato digital y/o impreso según lo indique la docente).

Etapa 8 — Preparación de la defensa oral

Elaboración del guion de exposición, selección de los puntos centrales a comunicar oralmente y ensayo de la presentación dentro del tiempo asignado.

Entregable: Guion o esquema de exposición oral.

Etapa 9 — Defensa oral

Exposición individual (o en pareja) ante el docente y el grupo, con instancia de preguntas al finalizar.

Entregable: Defensa oral evaluada según rúbrica.

6. Pautas de formato

Estructura obligatoria del documento

- Carátula: título del trabajo, materia, curso, escuela, nombre del/la estudiante, docente y año.
- Índice con los apartados del trabajo y su ubicación.
- Introducción: presentación del tema, pregunta guía, objetivos y justificación de la elección.
- Desarrollo: organizado en apartados con subtítulos, con integración de conceptos teóricos, normativa (cuando corresponda) y ejemplos.
- Conclusión: síntesis de lo desarrollado y reflexión personal fundamentada.
- Bibliografía: listado de todas las fuentes utilizadas, con formato homogéneo (autor, título, año, y enlace o editorial según el tipo de fuente).

Pautas formales de presentación

- Extensión orientativa: entre 4 y 8 páginas, sin contar carátula, índice y bibliografía.
- Tipografía: Arial o Calibri, tamaño 12 para el cuerpo del texto y 14 para los títulos.
- Interlineado 1,5 y márgenes de 2,5 cm.
- Todo concepto, dato o cita tomada de una fuente debe estar referenciado; no se admite copiar y pegar sin citar.
- Entrega en formato digital (PDF o Word) y, si la docente lo solicita, también impresa.

7. Rúbrica de defensa oral

La defensa oral se evalúa mediante la siguiente rúbrica de diez criterios. Cada criterio se califica en cinco niveles: Excelente (1 punto), Muy bueno (0,75), Bueno (0,50), Regular (0,25) y Deficiente (0). El puntaje máximo total es de

10 puntos y el puntaje mínimo de aprobación es de 7 puntos. El tiempo de exposición asignado a cada estudiante (o pareja) es de 6 minutos de exposición + 2 minutos de preguntas.

Criterio	Descripción
Preparación y organización de la exposición	Se presenta con un guion o esquema claro y demuestra haber ensayado la presentación.
Dominio del tema y del contenido desarrollado	Explica los conceptos con seguridad, sin leer textualmente el trabajo escrito.
Articulación entre la defensa oral y el trabajo escrito	Lo expuesto oralmente coincide y profundiza lo desarrollado en la monografía.
Vocabulario técnico y precisión conceptual	Utiliza correctamente los términos propios de la materia.
Claridad y estructura del discurso	La exposición tiene introducción, desarrollo y cierre reconocibles.
Comunicación no verbal	Postura, contacto visual y volumen de voz adecuados para ser escuchado/a por todo el curso.
Manejo del tiempo asignado	Ajusta la exposición al tiempo estipulado, sin extenderse ni quedarse corto/a.
Uso de recursos de apoyo	Cuando corresponde, utiliza esquemas, láminas o soporte visual que refuerzan (no reemplazan) la explicación oral.
Capacidad de respuesta ante preguntas	Responde con fundamento a las preguntas formuladas por la docente al finalizar la exposición.
Conclusiones y cierre de la exposición	Cierra la presentación retomando la pregunta guía y las ideas centrales trabajadas.

Niveles de valoración

Nivel	Puntaje por criterio
Excelente	1,00
Muy bueno	0,75
Bueno	0,50
Regular	0,25
Deficiente	0,00

8. Criterios de evaluación integrados

La calificación final de esta instancia surge de la ponderación entre el trabajo escrito y la defensa oral, según la siguiente distribución:

Componente	Ponderación	Instrumento
Monografía escrita	60%	Contenido, estructura, redacción, uso de fuentes y formato
Defensa oral	40%	Rúbrica de defensa oral (10 criterios)

La no presentación del trabajo escrito en la fecha estipulada, o la ausencia injustificada a la defensa oral, implica la calificación de la instancia como no acreditada, sin perjuicio de las instancias de recuperación que la docente disponga según las normativas institucionales vigentes.